

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1958/2535

นายขุนทอง ภูผิวเดือน

ผู้ร้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้คัดค้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 24

ความว่า เนื่องด้วยคำร้อง ของ ผู้ร้องเคลือบคลุมไม่แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาผู้ร้องไม่ระบุให้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่คนใดหน่วยเลือกตั้งหน่วยใดที่ตำบล อำเภอใดบ้างที่จงใจนับคะแนนให้ผิดไปจากความเป็นจริง บัตรเสียขานคะแนนให้เป็นบัตรดีและแต่ละหน่วย มีคะแนนผิดจากความเป็นจริงเท่าใดแน่ อ่านขานนับคะแนนบัตร เลือกตั้งที่เลือกผู้ร้องให้แก้หมายเลขอื่นทำให้ผู้ร้อง ได้คะแนนน้อยไปกว่าความจริง จงใจหรือโดยประมาทเป็นเหตุให้มี การเปลี่ยนแปลงผลการรวมคะแนนขึ้นใหม่ซึ่งไม่ถูกต้องตามความจริง ทั้งนี้ผู้ร้องได้กล่าวอ้างลอย ๆ และประมาณคะแนนเอาเองโดย ไม่ได้ระบุให้แน่ชัด หากศาลได้วินิจฉัยคำร้อง ของ ผู้คัดค้าน ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2535 แล้วจะไม่ต้องพิจารณา คดีนี้ต่อไปอีก ขอศาลฎีกาได้โปรดวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 24)

ผู้ร้องยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 21 เมษายน 2535 ว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 ปราบกฏว่านายใหม่ ศิรินวกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลไต่สวนคำร้องและให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ทั้งหมดในเขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนับคะแนนใหม่ และขอให้มีการเลือกตั้งขึ้น
ใหม่เฉพาะนายใหม่ ศิรินวกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นคำคัดค้าน (อันดับ 22)

คดีอยู่ระหว่างนัดไต่สวนคำร้อง ผู้คัดค้านยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 24)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2535 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน
ปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า คำร้อง ของ ผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่ เพราะไม่เป็นประโยชน์
แก่คดีของผู้ร้องและผู้คัดค้านอีกต่อไป ให้ยกคำร้องนี้

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2535 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน
ปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า คำร้อง ของ ผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่ เพราะไม่เป็นประโยชน์
แก่คดีของผู้ร้องและผู้คัดค้านอีกต่อไป ให้ยกคำร้องนี้

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิต-เหียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ